

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1538/2532

นายบุญสืบ พุฒทอง กับพวก

โจทก์

พันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์ อินทร์ธมยา

จำเลย

นายบุญสืบ พุฒทอง ที่ 1 นายเดช วารี

อุทธรณ์ ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา หากให้นำข้อบังคับการจรรยาบรรณที่โจทก์ฟ้องมาใช้บังคับในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจะทำให้โจทก์และผู้ขับขี่รถยนต์สามล้อรับจ้างซึ่งส่วนใหญ่เช่าซื้อจะต้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีรายได้จากการรับจ้างมาเลี้ยงดูครอบครัวและชำระค่าเช่าซื้อ อีกทั้งการงดใช้ข้อบังคับการจรรยาบรรณดังกล่าวก็มีได้มีปัญหาคือความไม่สะดวกหรือความปลอดภัยในการจราจรแต่อย่างใดขอได้โปรดงดใช้ข้อบังคับการจรรยาบรรณที่ฟ้องร้องไว้ชั่วคราวก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครราชสีมาว่าด้วยการห้ามรถยนต์สามล้อรับจ้างรับส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2530 ซึ่งประกาศณ วันที่ 14 ธันวาคม 2530

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 61,60)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ดใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัด นครราชสีมา ว่าด้วยการห้ามรถยนต์สามล้อรับจ้างรับส่งผู้โดยสารในเขตจังหวัด นครราชสีมา พ.ศ. 2530 ซึ่งประกาศใช้ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2530 ไว้ในระหว่างฎีกา ตามคำร้องของโจทก์ที่ 1ที่ 2 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจาระห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ดใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัด นครราชสีมา ว่าด้วยการห้ามรถยนต์สามล้อรับจ้างรับส่งผู้โดยสารในเขตจังหวัด นครราชสีมา พ.ศ. 2530 ซึ่งประกาศใช้ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2530 ไว้ในระหว่างฎีกา ตามคำร้องของโจทก์ที่ 1ที่ 2 ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ